

臺灣臺北地方法院刑事判決

115年度審訴字第1號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 吳嘉若

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第33754號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

吳嘉若犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
未扣案之偽造善信投資股份有限公司理財存款憑據壹紙，沒收。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告吳嘉若於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）新舊法比較

1. 被告為本案行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於115年1月21日修訂公布，並於同年月00日生效施行。其中刑法第339條之4之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，而本案被告所犯為刑法第339條之4之加重詐欺罪，使被害人交付之財物雖已達新臺幣(下同)100萬元，而符合修正後詐欺犯罪危害防制條例第43條之規定，惟此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，應逕依刑法第339條之4第1項第2款規定之法定刑處刑即可。

2. 又修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交

其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，修正後第47條則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑。前項情形，並因而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，或得以扣押該組織所取得全部被害人交付之所有財物或財產上利益者，得減輕或免除其刑。」，修正後關於自白減刑之要件較修正前嚴格，經比較之結果，修正後之規定並無較有利於被告之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之規定。

(二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

(三)被告與TELEGRAM暱稱「均」、「王敬嚴」、LINE暱稱「阿貴」及其所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

(四)被告就所犯之行使偽造私文書、加重詐欺、洗錢等罪，其各罪犯行均有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。

(五)末按修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。被告於偵、審均自白本案詐欺取財犯行，並於另案臺灣桃園地方法院(下稱桃園地院)114年度金訴字第771號繳回犯罪所得(詳後述)，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行均係從一重之加重詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減

刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事事由，附此敘明。

三、爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟加入詐欺集團分工，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、告訴人所受損害及被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院卷第39頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲戒。

四、沒收

(一)洗錢之財物

1. 按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依其修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。

2. 查本案遭被告隱匿之詐欺贓款，已轉交予不詳本案詐欺集團成員，不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自無從依洗錢防制法第25條第1項前段規定於諭知沒收。

(二)犯罪所用部分

查未扣案之偽造善信投資股份有限公司114年3月18日理財存款憑據1紙，屬被告供本案犯罪所用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收；至上開收據上之偽造印文，本應依刑法第219條宣告沒收，惟因該收據業經本院宣告沒收，故不重複宣告沒收。

(三)犯罪所得部分

1. 按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。另共同犯罪行為人之組織分工及不

01 法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較
02 少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之
03 責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔
04 刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬，
05 故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦
06 即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年
07 第13次及第14次刑庭會議決議（一）意旨參照）。

08 2. 被告於偵訊時供稱：其有拿到預支的1萬元的薪水等語（見
09 偵查卷第60頁），而查被告供稱其本案報酬業經另案全數繳
10 回，有桃園地院114年執沒字第16號收據影本在卷可證（本
11 院卷第41頁），經本院查核無訛，是本案被告犯罪所得新臺
12 幣1萬元，已繳回，且該部分款項已經執行沒收完畢，本院
13 不另重複為沒收之諭知，附此敘明。

14 五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提
15 起上訴。

16 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
17 段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。
18 本案經檢察官卓浚民提起公訴，檢察官涂永欽到庭執行職務。

19 中 華 民 國 115 年 4 月 7 日
20 刑事第二十二庭 法 官 翁毓潔

21 上正本證明與原本無異。

22 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
23 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
24 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
25 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備
26 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正
27 本之日期為準。

28 書記官 陽雅涵
29 中 華 民 國 115 年 4 月 8 日

30 附錄本案所犯法條全文：

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

114年度偵字第33754號

被 告 吳嘉若

0000000000000000

0000000000000000

01 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
02 罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

03 犯罪事實

04 一、吳嘉若預見以非實際任職之公司職員身分向他人收取財物再
05 交付予他人即可獲取報酬一事違反常情，且可能與詐欺及洗
06 錢犯罪有關，為獲取報酬，仍不違背其本意，而與真實身分
07 不詳、通訊軟體Telegram暱稱「均」、「王敬嚴」、「小
08 陳」及「阿貴」等成年人，共同意圖為自己不法之所有，基
09 於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意
10 聯絡，先由不詳詐欺集團成員向林美枝施以「假投資」詐
11 術，使林美枝陷於錯誤，應允交付投資款項；復由吳嘉若擔
12 任向林美枝收款之面交車手，在吳嘉若向林美枝收取款項
13 前，吳嘉若先列印如附表所示偽造之善信投資股份有限公司
14 （下稱善信公司）存款憑據，並在前開憑據上填寫日期、金
15 額並簽署本人姓名及蓋章，事後吳嘉若於附表所示之時間及
16 地點向林美枝收取現金新臺幣（下同）7萬元及價值193萬4,
17 126元之黃金條塊，再交付上述偽造之存款憑據予林美枝簽
18 收而行使之，足以生損害於同名之善信公司（統一編號：00
19 000000）。吳嘉若得手後，依不詳詐欺集團成員指示將上述
20 財物交付予「小陳」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。

21 二、案經林美枝訴由臺北市政府警察局中正第二分局報告偵辦。

22 證據並所犯法條

23 一、前揭犯罪事實，業據被告吳嘉若於偵查中坦承不諱，核與證
24 人即告訴人林美枝於警詢之指訴大致相符，並有偽造之存款
25 憑據在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，應堪採
26 信，其犯嫌洵堪認定。

27 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同
28 犯詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書及洗錢
29 防制法第19條第1項後段一般洗錢罪嫌。被告與「均」、
30 「王敬嚴」、「小陳」及「阿貴」等人就上開犯行有犯意聯
31 絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告偽造如附表所示印文

之行為，為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。附表所示偽造之私文書，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。

三、請審酌被告於詐欺集團之角色地位為面交車手，對於參與詐欺集團分工知之甚詳，仍執意犯案，詐欺獲取之財物達200萬4,126元，造成告訴人財產損害及危害社會治安情節重大，且迄未賠償告訴人，惡性非微，應嚴予非難，建請就本次犯行量處有期徒刑2年8月以上之刑。

四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣臺北地方法院

中 華 民 國 114 年 12 月 17 日

檢 察 官 卓浚民

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 114 年 12 月 29 日

書 記 官 林俞貝

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條

（行使偽造變造或登載不實之文書罪）

行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

（偽造變造私文書罪）

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

洗錢防制法第19條

有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表：

被害人	時間及地點	偽造之私文書
林美枝 （提出告訴）	114年3月18日 11時至12時許 間，在臺北市 ○○區○○路 00號之meet蘋 果咖啡館。	114年3月18日存款憑據（上有偽造之善信 公司之統一發票章印文及該公司負責人 「林仁政」之印文）